

1500941-28.2020.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... eis que o acusado fora condenado por roubo qualificado por quatro vezes (autos n. 0004516-80.2004.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 14/08/2007 - fls. 208/209; autos n. 0004611-13.2004.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 29/09/2006 - fls. 209/210; autos n. 0004612-95.2004.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 22/10/2008 - fls. 210/211; e autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500941-28.2020.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500941-28.2020.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLITO TOMAZ DE SOUZA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra CARLITO TOMAZ DE SOUZA, qualificado nos autos (fls. 24), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, pela prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 107/108).

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (fls. 114/116).

Pessoalmente citado (fls. 122/123), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 133/136), por meio de defensor dativo (fls. 124).

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 141/143).

Durante a instrução, foram ouvidas a representante da vítima e uma testemunha de acusação, bem como o réu foi interrogado (fls. 168/170 - mídias digitais).

O Ministério Público, na mesma oportunidade, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento parcial da pretensão punitiva deduzida na denúncia, com o afastamento da qualificadora da escalada, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, tecendo considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 168/170 - mídia digital).

Por sua vez, a Defesa Técnica, na mesma ocasião, requereu a absolvição do réu por ausência de provas e, subsidiariamente, a concessão de pena atenuada diante da

confissão e o afastamento da qualificadora da escalada, além de fixação de regime inicial aberto (fls. 168/170 - mídia digital).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O acusado foi denunciado porque, supostamente, no dia 04 de julho de 2020, por volta das 02h16min, no Posto de Saúde Central, localizado na Rua Saldanha Marinho, n. 330, Vila Gomes, nesta cidade e Comarca de Igarapava, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um) forno de micro-ondas branco, 01 (um) botijão de gás de cozinha e 01 (uma) TV LED de 50 (cinquenta) polegadas, bens avaliados em R\$ 2.982,00 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais) (fls. 46/48), pertencentes ao Município de Igarapava.

Após regular instrução processual, a pretensão acusatória deve ser acolhida em parte.

A materialidade do delito foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 576/2020 (fls. 04/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06) e fotografia (fls. 07), pelo BOPM n. 202007051214218 (fls. 09/13), pelo relatório de investigação (fls. 16/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20) e fotografia (fls. 21), pelo laudo pericial do boné (fls. 28/30), pelo laudo pericial das roupas e da mídia (fls. 32/39), pelo auto de avaliação indireto (fls. 46/48), pelo laudo pericial do local (fls. 55/59), pelo relatório final (fls. 60/62), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

A representante da vítima Janaína Monteiro Natal disse, em juízo, que é responsável pelo Centro de Saúde. Falou que os fatos ocorreram durante o final de semana na época da pandemia. Contou que fechou a unidade na sexta-feira às 18h00min, o que era realizado por ela à época e precisou retornar ao local no domingo, na hora do almoço, para pegar um material. Disse que, ao entrar na unidade, percebeu que havia um boné em cima do balcão e uma caixa, além de sinais de arrombamento na janela, razão pela qual voltou e acionou a polícia militar, que foi ao local. Narrou que entraram no local e olharam as salas, quando constatarem o furto de um micro-ondas, um botijão de gás e uma televisão da sala de espera, indicando que havia uma sacola com objetos, além de gavetas reviradas e armários abertos. Falou que, na segunda ou terça-feira, também verificaram a falta de algumas lâmpadas. Disse que os policiais consignaram o ocorrido e iriam registrar a ocorrência, indicando ainda que iriam na Prefeitura coletar as imagens das câmeras de segurança. Afirmou que os objetos não foram recuperados e o posto de saúde permanece sem televisão, indicando que conseguiram providenciar novo micro-ondas e novo botijão de gás. Esclareceu que a televisão ficava na sala de espera dos pacientes e passava programas educativos relacionados ao atendimento (fls. 168/170 - mídia digital).

No mesmo sentido, as declarações da representante da vítima em fase policial (fls. 14).

Trata-se de depoimento seguro e consistente, em harmonia com a descrição dos fatos realizada na fase investigatória e na denúncia.

Em delitos patrimoniais, é fundamental a palavra da vítima, desde que seja coerente e estável, como no caso destes autos.

O policial civil Deuzeli de Jesus Silva disse, em Juízo, que, após o registro do boletim de ocorrência, diligenciaram no local dos fatos, onde obtiveram imagens do monitoramento interno, ocasião em que visualizaram que uma das câmeras gravou quando pessoa do sexo masculino furtou o aparelho micro-ondas, sendo possível identificar, através das imagens, tratar-se do réu CARLITO, já conhecido dos meios policiais por seu envolvimento com drogas e furtos. Falou que foram até a residência do acusado e, após conversar com a esposa dele e mostrar as imagens, ela

também constatou que ele era o autor dos fatos, ocasião em que franqueou a entrada dos policiais, que apreenderam as vestimentas utilizadas no dia do furto. Contou que, posteriormente, o réu foi abordado e confessou o furto, indicando que entrou sozinho, após escalar grade de proteção do local e forçar uma janela, quando vasculhou o local e subtraiu os 3 (três) objetos, um de cada vez, saindo por uma porta. Confirmou que o réu arrombou a janela da frente e, no local, arrombou outras portas. Declarou não se recordar o horário exato dos fatos, apontando que ocorreram no período noturno. Esclareceu que foi possível perceber o horário em razão dos horários das câmeras de segurança (fls. 168/170 – mídia digital).

No caso, nada existe a macular a idoneidade do testemunho do policial.

A jurisprudência sedimentada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa. Nesse sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva ou investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências.

Os depoimentos da representante da vítima e da testemunha mostram-se coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos.

Em seu interrogatório judicial, CARLITO TOMAZ DE SOUZA, por sua vez, confessou os fatos. Disse que é viciado em drogas, e, junto com sua esposa, trabalham com reciclagem. Narrou que no dia dos fatos passaram em frente o local e viu que o portão estava aberto, existindo algumas caixas no interior. Falou que pegou as caixas de papelão, ocasião em que percebeu a janela de vidro grande, que levantou e por onde passou, subtraindo a televisão, botijão de gás e micro-ondas. Disse que não conhecia o local e que sua esposa ficou sentada usando entorpecentes numa farmácia próxima ao local. Falou que está arrependido. Contou que vendeu os objetos para um rapaz que encontrou na rua e, em seguida, foi para a biqueira e comprou todo o valor em drogas. Disse que o portão lateral estava aberto e só forçou a janela (fls. 168/170 – mídia digital).

Registro que, em solo extrajudicial, seu interrogatório foi no mesmo sentido (fls. 24), com a ressalva de que, naquela ocasião, falou que “pulou a grade de proteção”. Como se vê, o acusado, tanto extrajudicialmente, quanto em juízo, confessou os fatos, com a única ressalva de que, em juízo, indicou que o portão estava aberto. Nada existe a macular a confissão ofertada pelo acusado.

Anoto que, além do relatório de investigações (fls. 16/19), que é claro ao apontar, através de imagens das câmeras de monitoramento do local, o réu realizando a subtração do micro-ondas (vide fls. 17), o laudo pericial (fls. 32/39) é claro ao concluir que “A blusa trajada pelo sujeito que aparece no vídeo é semelhante à recebida para exame neste Instituto de Criminalística” (vide fls. 39).

No mesmo sentido, saliento que a roupa utilizada pelo autor dos fatos foi apreendida na residência do réu (fls. 20 e 21) e que o boné apreendido no local dos fatos (fls. 06 e 07) também é de propriedade do acusado, de acordo com o depoimento de sua esposa (fls. 23).

Oportuno transcrever parte do depoimento em fase policial de Vera Lúcia Batistinha, que convive em união estável com CARLITO, em que pese não tenha comparecido em juízo: “(...) A declarante informou que pediu ao Policiais que mostrassem as

imagens a ela e que, ao ver as imagens apresentadas pelos Policiais, reconheceu o suspeito como sendo Carlito, como sendo quem aparecia nas referidas imagens, a declarante asseverou que então decidiu cooperar com os Policiais Cíveis e franqueou a entrada na residência dela e de Carlito, o que foi acompanhado pela vizinha e irmã de Carlito, Sonia Tomas de Souza, para que os Policiais pudessem verificar se havia algo de ilícito na casa. A declarante informou que os Policiais não revistaram a casa, apenas a questionaram se havia algo de ilícito e que a declarante informou que não havia. A declarante informou que os Policiais a questionaram se ela conhecia ou já havia visto as roupas que o suspeito aparecia vestindo nas imagens dos furtos, e ela, de pronto, reconheceu as roupas e foi até o quarto e apresentou aos Policiais, espontaneamente, uma camiseta listrada cores branca e roxa, uma blusa escura de manga comprida escrito "company" em cor branca, e uma bermuda cor clara. A declarante esclareceu ainda que a blusa escura da marca Fargo Company, a qual CARLITO usava quando praticava o furto no Posto de Saúde Central de Igarapava, pertence a declarante, contudo CARLITO costuma usar "de vês em quando", e que a bermuda da marca Surfritty, cor creme, que CARLITO usava quando praticava o furto do referido microondas, no Posto de Saúde Central de Igarapava, pertence a CARLITO. Salienta ainda que um boné da marca Calvin Klein, cor preto com branco, o qual foi apreendido no local dos fatos, Posto de Saúde Central de Igarapava, pertence a Carlito, (...) - sic" (destaquei - fls. 23).

Deste modo, verifico que a confissão ofertada por CARLITO e os demais elementos probatórios (relatos da representante da vítima em solo policial e em juízo, depoimento da testemunha de acusação em juízo, depoimento da esposa do réu em solo policial, autos de exibição e apreensão e laudos periciais) convergem no mesmo sentido, atestando sua autoria delitiva.

O delito consumou-se a partir do momento em que o agente teve a posse dos objetos do furto (televisão, micro-ondas e botijão de gás), que saíram da esfera de vigilância da vítima e não foram recuperados.

Verifico que o laudo pericial referente ao local dos fatos (fls. 55/59) apontou que "Uma das janelas da sala de espera de pacientes encontrava-se com sua haste amolgada e, segundo informes, no dia seguinte ao furto ela encontrava-se semi-aberta" (vide fls. 57, item 3.2, a), de tal modo que, em conjunto com a prova oral obtida em juízo, especialmente a confissão do acusado CARLITO e o relato da representante da vítima (fls. 168/170 - mídias digitais), restou claro que o acusado forçou a janela para acesso ao imóvel, acarretando os danos na haste da janela, de tal modo que reputo caracterizada a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Já em relação à qualificadora da escalada, numa análise superficial realizada através da foto da fachada do imóvel (fls. 57 - Figura 1), ante a ausência de outros elementos nos autos, a grade mostra-se relativamente baixa e de fácil superação. De todo modo, tal aspecto não foi suprido pela prova oral, uma vez que não restou devidamente esclarecido como o acesso do acusado ao imóvel ocorreu, já que, apesar de ter declarado extrajudicialmente que pulou o portão (fls. 24), em juízo o acusado falou que portão estava aberto (fls. 168/170 - mídia digital), existindo dúvida razoável neste ponto, razão pela qual a mencionada qualificadora deve ser afastada, ante a ausência de outros elementos aptos a afastar a crível versão trazida pelo réu em juízo.

Registro, por fim, que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. Em que pese o posicionamento contrário deste magistrado e que os fatos ocorreram durante a madrugada, atualmente não é cabível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno tendo em vista tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, n. 1.890.981/SP e n. 1.891.007/RJ, processos-paradigma do Tema n. 1087, ocasião em que foi fixada a tese de que "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Em suma, as provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Defesa no sentido de que faltam subsídios suficientes para motivar a condenação. A prova produzida em Juízo é segura quanto a materialidade e autoria do delito, bem como o

dolo e culpabilidade do agente, sendo necessária a condenação do acusado CARLITO TOMAZ DE SOUZA pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Provada, pois, a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

O crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, prevê como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é exacerbada, eis que o delito foi praticado em 05 de julho de 2020, no início da grave pandemia do Covid-19 e em desfavor do Posto de Saúde local. O réu apresenta maus antecedentes, tendo em vista que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base, por mais um furto qualificado (autos n. 1500055-29.2020.8.26.0242 – fato em 17/01/2020 – trânsito em julgado para a Defesa em 26/07/2021 – fls. 215). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências são graves, eis que, desde os fatos, o posto de saúde permanece sem a televisão que transmitia programação informativa e educativa a pacientes na sala de espera, sendo clara a existência de prejuízos à coletividade. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, maus antecedentes e consequências do delito), aumento a pena-base em 3/8 (três oitavos) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 06 anos ou 72 meses), resultando em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência, eis que o acusado fora condenado por roubo qualificado por quatro vezes (autos n. 0004516-80.2004.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 14/08/2007 – fls. 208/209; autos n. 0004611-13.2004.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 29/09/2006 – fls. 209/210; autos n. 0004612-95.2004.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 22/10/2008 – fls. 210/211; e autos n. 0004647-55.2004.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 18/09/2006 – fls. 211/212), roubo qualificado tentado (autos n. 0004493-37.2004.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 30/07/2012 – fls. 207/208), estelionato (autos n. 0004240-88.2000.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 06/02/2007 – fls. 204/205), e dano (autos n. 0004866-68.2004.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 24/11/2009 – fls. 212/213), cujas penas encontram-se em cumprimento (vide fls. 196/203). Presente também a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), tendo em vista a confirmação do acusado, em juízo, de que subtraiu os bens, razão pela qual, com base no artigo 67 do Código Penal, levando em conta a preponderância da reincidência (vide Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça), agravo a pena em apenas 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, valendo observar que não se aplica a causa de aumento referente ao repouso noturno, em que pese a discordância pessoal deste magistrado em relação ao precedente de observância obrigatória.

Assim, torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato. Além das circunstâncias judiciais negativas, destaco que o acusado é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos, em

obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do Enunciado n. 719 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu CARLITO TOMAZ DE SOUZA pela prática do crime de furto qualificado (previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal), submetendo-o à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em seu patamar mínimo.

Os réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 124).

Por fim, deixo de condenar o acusado à indenização de que trata o novo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima.

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 15 de dezembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)